

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת יצחק קרויזר
צביקה פוגל

5722/25/פ

הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון – העברת הטיפול בהגשת כתבי אישום בעבירות גביית דמי חסות לתביעה המשטרתית), התשפ"ה–2025

תיקון תוספת 1. בחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב–1982¹, בתוספת ראשונה א',
ראשונה א' בחלק ב', אחרי פרט (17) יבוא :
"17א) גביית דמי חסות לפי סעיף 428 לחוק;".

דבריו הסבר

חוק העונשין (תיקון מס' 146 והוראת שעה), התשפ"ג–2023 (להלן – התיקון), שיזם חבר הכנסת יצחק קרויזר, תיקן את חוק העונשין, התשל"ז–1977 (להלן – חוק העונשין), במטרה להתמודד עם תופעה שבה עבריינים גובים דמי חסות ("פרוטקשן") מעסקים על מנת לשמור עליהם מפני פגיעה של עבריינים, בין שהם עבריינים אחרים ובין שהם נוטלי דמי החסות עצמם. התיקון הוסיף לחוק העונשין את סעיף 428א, הקובע ענישה על עבירה של גביית דמי חסות, ואת סעיף 428ב, שנחקק כהוראת שעה במסגרתה נקבע עונש מינימום על גביית דמי חסות, וכן הסדר הכולל חילוט של רכוש לאוצר המדינה ואף חילוט אזורי של רכוש גם אם אותו אדם לא הואשם או הורשע בעבירה, כאשר הרכוש ששימש כאמצעי לביצוע העבירה או הושג כשכרה או כתוצאה מביצועה.

אך באחרונה עמד בית המשפט העליון על חשיבות התיקון: "במקביל למגמת ההחמרה בענישה בפסיקת בתי המשפט, בגין עבירות איומים, סחיטה באיומים וכיוצא באלה, המחוקק נקט אף הוא צעדים משמעותיים להתמודדות עם תופעה נפסדת זו. במסגרת תיקון מס' 146 לחוק העונשין, התשל"ז–1977, הוספה עבירה ייעודית שכותרתה – גביית דמי חסות. עבירה זו, כוללת שתי דרגות חומרה – האחת, עניינה בגביית דמי חסות בדרך של ניצול מצוקה שאין בה יסוד של איומים; השנייה, עניינה בגביית דמי חסות באיומים, שהעונש בצידה חמור יותר מהדין שקדם לתיקון. המחוקק הוסיף וקבע הנחייה נוספת

¹ ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.

שלפיה העונש המזערי בעבירה החדשה לא יפחת מרבע העונש המרבי... עיינו הרואות כי תיקון מס' 146 חושף את עמדתו הערכית המחמירה של המחוקק כלפי עבירות שעניין גביית "דמי חסות". הגם שבעניינו התיקון אינו חל מאחר שהעבירות בוצעו לפני כניסתו לתוקף; בכל זאת, הוא מלמד על עמדתו הערכית של המחוקק ביחס לחומרתן של עבירות אלו ועל הצורך בענישה הולמת, מרתיעה ומוחשית כחלק מהתמודדות עמן. על בתי המשפט ליישם זאת ללא כחל וסרק, ובכך תהא תרומתנו לעקירת תופעה בזויה זו, שכאמור הורסת כל חלקה טובה" (עפ"ג 23486-12-24 מדינת ישראל נ' דחלה (20.2.2025)).

לצד חקיקת התיקון החשוב, משטרת ישראל משקיעה משאבים רבים להתמודדות עם התופעה, לרבות בהקמת צוותים ייעודיים ללוחמה בתופעה של גביית דמי חסות כאמור בתוך יחידת להב 433, אלא שלצערנו הרב גורמים שונים במשרד המשפטים, שהתנגדו לחקיקת החוק, מערימים קשיים רבים, ובכך מונעים ממשטרת ישראל להתמודד כראוי מול ארגוני הפשיעה שניזונים מגביית דמי החסות.

על כן מוצע לקבוע כי על אף שמדובר בעבירת פשע, הטיפול בהגשת כתבי אישום בעבירות גביית דמי חסות יועבר מהפרקליטות ליחידת התביעות במשטרה.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בניסן התשפ"ה (31.03.2025)